

OTRO SÍ AL CONTRATO DE TRABAJO A TÉRMINO INDEFINIDO

ENTRE:

MEDIALAB INGENIERÍA, identificada con NIT No. 901.575.423, en adelante EL EMPLEADOR, representada por Christian Benavides, y por otra parte Juanita Ochoa Escobar, identificada con C.C. No. 1020843919, en adelante EL TRABAJADOR, acuerdan suscribir el presente OTRO SÍ al contrato de trabajo suscrito el 1/10/2022, bajo las siguientes cláusulas:

PRIMERA - OBJETO

El presente documento tiene como propósito actualizar el cargo de EL TRABAJADOR a Product Design Lead y dejar sin efecto la cláusula de exclusividad o prohibición de actividades laborales por cuenta propia contenida en el contrato original, permitiendo a EL TRABAJADOR realizar actividades o proyectos freelance por fuera de su jornada laboral y funciones asignadas, bajo los términos precisados en la Cláusula Segunda A.

Las partes acuerdan que la vigencia de este OTRO SÍ es retroactiva al 1 de noviembre de 2025, aunque la firma se realice en fecha posterior.

SEGUNDA A – RÉGIMEN DE ACTIVIDADES FREELANCE Y PROPIEDAD INTELECTUAL

EL TRABAJADOR podrá desarrollar actividades o proyectos freelance fuera de su jornada laboral, siempre que se cumplan todas las siguientes condiciones:

- No se ejecuten dentro del horario laboral pactado.
- No se utilicen recursos, herramientas, infraestructura ni activos de EL EMPLEADOR.
- No involucren clientes actuales o potenciales de MEDIALAB INGENIERÍA.
- No generen conflicto de interés con los productos, servicios o líneas de negocio de EL EMPLEADOR.

Definición de conflicto de interés: Se entiende por conflicto de interés toda situación en la que las actividades externas de EL TRABAJADOR puedan beneficiar directa o indirectamente a competidores de EL EMPLEADOR, comprometer información confidencial de éste, o afectar la imparcialidad en la toma de decisiones dentro de su cargo.

Interferencia con responsabilidades: Se considerará que una actividad freelance interfiere con las responsabilidades laborales únicamente cuando se acredite de manera documentada al menos uno de los siguientes hechos: (i) uso comprobado del horario laboral para actividades externas; (ii) afectación objetiva y documentada de entregables acordados; o (iii) uso de recursos de EL EMPLEADOR sin autorización. No constituirá interferencia el simple ejercicio de actividades externas dentro de la jornada libre del trabajador.

Propiedad intelectual: Los proyectos freelance desarrollados por EL TRABAJADOR íntegramente fuera de la jornada laboral, sin uso de recursos de la empresa y sin relación con clientes de MEDIALAB INGENIERÍA, serán de exclusiva propiedad intelectual de EL TRABAJADOR. EL EMPLEADOR no tendrá ningún derecho, reclamación ni participación sobre dichos proyectos.

SEGUNDA B – FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO

En su calidad de Product Design Lead, EL TRABAJADOR tendrá las siguientes funciones y responsabilidades principales, todas ejecutadas dentro de la jornada laboral pactada:

- Crear flujos de usuario, wireframes, mockups y prototipos de alta fidelidad siguiendo las guías de estilo y principios comportamentales definidos por el equipo.
- Traducir requerimientos funcionales y hallazgos de investigación de clientes en interfaces intuitivas y visualmente coherentes con el sistema de diseño del cliente o, cuando exista uno formalmente documentado y adoptado por MEDIALAB INGENIERÍA, con dicho sistema institucional.
- Establecer y mantener sistemas de diseño escalables, componentes reutilizables y lineamientos visuales que garanticen eficiencia y coherencia en los proyectos, alineados al sistema del cliente o al sistema institucional de MEDIALAB INGENIERÍA que esté formalmente documentado y entregado.
- Implementar componentes reutilizables en Figma y mantener su consistencia con el Design System aplicable al proyecto.
- Documentar patrones visuales y proponer mejoras basadas en la experiencia de uso y retroalimentación del equipo técnico o de usuarios.
- Supervisar y guiar el trabajo de las personas que estén bajo su coordinación directa, asegurando calidad, consistencia y coherencia visual y funcional entre todos los productos. Cualquier cambio en la estructura del equipo bajo su coordinación directa deberá quedar por escrito y acordado entre las partes. Este rol no implica facultades disciplinarias ni administrativas.
- Planificar y coordinar la ejecución de investigaciones de usuario, pruebas de usabilidad, entrevistas y estudios de comportamiento, transformando los resultados en oportunidades de mejora.
- Revisar, validar y aprobar flujos, wireframes, mockups y prototipos de alta fidelidad antes de su presentación o desarrollo, asegurando el cumplimiento de estándares de accesibilidad, usabilidad y diseño comportamental.
- Promover cultura de diseño mediante acciones concretas y evaluables, tales como: documentación de procesos de diseño, coordinación de espacios periódicos de revisión de trabajo, y socialización de aprendizajes y buenas prácticas en reuniones de equipo.
- Liderar las presentaciones y validaciones con clientes, comunicando claramente el valor estratégico del diseño, los hallazgos de investigación y la justificación de las decisiones tomadas.
- Impulsar la formación y desarrollo profesional del equipo de diseño mediante mentoría continua y feedback constante en espacios de trabajo previamente acordados, dentro de la jornada laboral. Este punto no implica formación formal, certificaciones externas ni carga adicional fuera de la jornada laboral.
- Documentar y difundir metodologías internas, aprendizajes y buenas prácticas que estén previamente definidos y formalmente adoptados por MEDIALAB INGENIERÍA, para fortalecer la cultura de diseño.

TERCERA – JORNADA, DISPONIBILIDAD Y ALCANCE DEL CARGO

Todas las funciones descritas en la Cláusula Segunda B se desarrollarán exclusivamente dentro de la jornada laboral pactada en el contrato original. El cargo de Product Design Lead no implica disponibilidad permanente, atención fuera del horario laboral ni horas extra no autorizadas previamente y por escrito por EL EMPLEADOR.

El cargo de **Product Design Lead** no es un cargo de dirección, confianza o manejo en los términos del *Código Sustantivo del Trabajo y normas concordantes*. En consecuencia, este OTRO SÍ no modifica, limita ni restringe ninguno de los derechos laborales reconocidos a EL TRABAJADOR en el contrato original ni en la ley.

CUARTA – EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

El desempeño de EL TRABAJADOR en el cargo de Product Design Lead será evaluado con base en criterios e indicadores previamente definidos, documentados y comunicados a EL TRABAJADOR con antelación razonable. Ninguna evaluación podrá basarse en criterios no informados con anterioridad al período evaluado.

QUINTA - PERMANENCIA DE LAS DEMÁS CONDICIONES

Las demás cláusulas del contrato de trabajo suscrito entre las partes permanecen vigentes y sin modificación alguna, salvo lo dispuesto en el presente OTRO SÍ.

SEXTA - RATIFICACIÓN

Las partes acuerdan que este OTRO SÍ hace parte integral del contrato original, tiene vigencia desde el 1 de noviembre de 2025 y manifiestan su conformidad con su contenido firmando en dos ejemplares en Bogotá a los 13 día del mes de Marzo de 2026.

El empleado

MediaLab Ingeniería

Juanita Ochoa Escobar
Por su propio derecho

Christian Benavides

Christian Benavides
Representante Legal